MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS
DO ESTADO DE SÃO PAULO
3ª Procuradoria

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: JOSE MENDES NETO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 6-6JYX-I8RS-64LP-5H7B

EGRÉGIO TRIBUNAL DE CONTAS

EXCELENTÍSSIMA SENHORA CONSELHEIRA

TC 16068.989.24-3

I – Trata-se de expediente instaurado a partir do Ofício de nº 2163/2024 - EXPPGJ, encaminhado pelo excelentíssimo Procurador-Geral de Justiça do Estado de São Paulo, Dr. Paulo Sérgio de Oliveira e Costa, dando ciência a esse e. Tribunal de Contas acerca do teor do Ofício nº 03/2024, subscrito, por sua vez, pela eminente Promotora de Justiça de Porto Feliz, Dra. Jacqueline Mariano, *"solicitando* '*que analise a regularidade da cessão de uso de bem público impugnada pelo representante, informando as conclusões (especificando as irregularidades, se houver*)'" - movimentação 32.3, fl. 01. Esclareça-se que a pretendida apuração diz respeito ao imóvel em que situado pronto socorro municipal de Porto Feliz, unidade de saúde que vem sendo gerenciada pela Santa Casa de Porto Feliz, não obstante a relação jurídica estivesse lastreada em convênio, e não em contrato de gestão.

Por força do respeitável despacho sob a movimentação 16.1, os autos foram encaminhados à UR-09, *"para instrução imediata e anotações pertinentes, devendo, ainda, servir de subsídio à inspeção oportuna dos referidos demonstrativos e fazendo constar em item próprio do relatório de fiscalização"* sobre as contas anuais do exercício de 2024 do Executivo de Porto Feliz.

II – Registre-se, de início, que a zelosa Fiscalização consignou ter providenciado *"as correspondentes 'anotações', tendo em vista a instrução do processo TC-*

4401.989.24-9 (Contas de 2024 da Prefeitura Municipal de Porto Feliz), onde o assunto será abordado em item próprio do relatório da Fiscalização" – destaques acrescidos.

Nesse contexto, a Fiscalização confirma a impropriedade informada na exordial, apontando, ainda, com base na análise da matéria[1]:

a) Inadequação do instrumento adotado;

b) Prazo de vigência indeterminado do termo de cessão de uso de imóvel; e

c) Ausência de Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB) quando do início das atividades do novo Pronto Socorro Municipal.

III – Diante do exposto, e considerando que as questões veiculadas no expediente em epígrafe serão objeto de valoração nas referidas contas de 2024 da Prefeitura Municipal de Porto Feliz, o MPC manifesta-se pelo arquivamento dos presentes autos, o que se há de determinar, todavia, após o encaminhamento de cópia do relatório de fiscalização sob a movimentação 32.3 ao douto Ministério Público do Estado de São Paulo.

MPC, em 19 de agosto de 2025.

JOSÉ MENDES NETO

Procurador do Ministério Público de Contas

/51

[1] Movimentação 32.3, fls. 02/03.

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: JOSE MENDES NETO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 6-6JYX-I8RS-64LP-5H7B